

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

1682/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת בדיקת תקינות כריות האוויר ברכב בעת מתן רישיון רכב, חידושו או העברתו), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4א¹. 1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 4 יבוא :

"בדיקת תקינות 4א. רשות הרישוי לא תיתן רישיון רכב, לא תחדשו ולא כריות האוויר ברכב תעבירו, אלא אם כן בוחן רכב או מעבדה מוסמכת בעת מתן רישיון לרכב אישרו כי כריות האוויר ברכב תקינות רכב, חידושו או וראויות לשימוש, כפי שתורה הרשות; לעניין זה, העברתו "מעבדה מוסמכת לרכב" – כהגדרתה בסעיף 4א."

דבר הסבר

במקרים רבים בהם עובר רכב תאונת דרכים, נפתחות כריות האוויר ברכב לשם הגנה על הנוסעים בו. משכך, כריות האוויר לאחר פתיחתן אינן תקינות ולא יאפשרו עוד את ההגנה הנדרשת לנוסעים. לא אחת, רכבים המוגדרים כרכב באובדן גמור עוברים שיפוץ ועולים חזרה לכביש, כאשר יש סבירות כי כריות האוויר ברכב זה נפתחו בעת התאונה ואינן תקינות עוד. אמנם תקנה 309 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), קובעת שבעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה ברכב בידו לא ישתמשו ברכב ולא ירשו לאחר להשתמש בו, אם נגרם נזק, בין היתר, שגרם לפתיחת כריות אוויר, אלא לאחר שהרכב תוקן על ידי מפעל וניתנה לגביו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי של מפעל בודק. עם זאת, בפועל קיימים מקרים בהם בעל הרכב אינו מציית להוראות אלה, ולעיתים הרכבים אף נמכרים על ידי בעלי הרכב, מבלי שהוראות תקנה זו בוצעו במלואן.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

יצוין כי בבדיקה השנתית המתבצעת לרכב לשם חידוש רישיונו או בבדיקה המתבצעת לשם להעברת הבעלות ברכב, לא מחויבת בדיקה של תקינות מערכת כריות האוויר ברכב. מאחר שלבטיחות בדרכים בכלל ולבטיחות ברכב בפרט חשיבות ראשונה במעלה, לא יתכן מצב בו בדיקת תקינות מערכת כריות האוויר לא תיכלל בבדיקות אלה.

מטרת הצעת חוק היא להגן על נוסעי הרכב ולמנוע מצב בו יתכן שכריות האוויר ברכב אינן תקינות, על ידי קביעת מנגנון נוסף למנגנון שנקבע בתקנה 309 לתקנות התעבורה, אשר יבטיח את תקינות מערכת כריות האוויר ברכב.

לפיכך, מוצע לקבוע כי לפני מתן רישיון לרכב, חידושו או העברתו, בוחן רכב או מעבדה מוסמכת לרכב, המבצעים בדיקה לרכב בעת מתן הרישיון, חידוש הרישיון השנתי או העברת הרישיון במסגרת העברת הבעלות ברכב, יבצעו בדיקה של מערכת כריות האוויר ברכב ויאשרו את תקינותה.

הצעות חוק זהות הונחו על שלחן הכנסת העשרים ועל שלחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2993 ; פ/23/594).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)